



جامعة الأزهر



كلية الشريعة والقانون بأسسوط

رسالة الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسسوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسسوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة، لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناضاً قوياً في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوعاً بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان النهائي للنصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م

القسم: القانون العام	الفرقة: الثانية/ كلية الدراسات بسوهاج	اسم المقرر: القانون الجنائي العام
كود المقرر: ٢٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٠٢٦/٩/٧	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٤	عدد الصفحات: ١

أولاً: أجبني عن السؤال الآتي:- (٤٠ درجة : (أ) ٢٠ درجة ، و(ب) ٢٠ درجة)

أ- ضعي كلمة صحيحة أو كلمة خاطئة أمام كل عبارة مما يأتي: (التعليل غير مطلوب)

- ١- العقوبات التكميلية تُطبق سواء ذكرها القاضي في الحكم أو لم يذكرها.
- ٢- لا عقاب على الشروع في الجرح إلا بنص خاص.
- ٣- دفع خطر الحيوان يكون استناداً إلى حق الدفاع الشرعي.
- ٤- يمكن استفادة المتهم من القانون الأصلح له ولو بعد صدور حكم بات .
- ٥- تُطبق الظروف القضائية المخففة على الجنايات فقط.

ب - أكتبني في نقطتين - فقط - مما يأتي:

- ١- حالات تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وجوباً وجوازاً .
- ٢- التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية .
- ٣- مراحل الجريمة .

ثانياً: أجبني عن سؤالين - فقط - من الأسئلة الآتية: (٣٠ درجة لكل سؤال)

السؤال الأول :

- أ- اكتبني في نظام وقف تنفيذ العقوبة من حيث: شروط تطبيقه - إلغاؤه
- ب - تحدثني عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث : مفهومه ، ونتائجه .

السؤال الثاني :

- أ- ظهرت تيارات في الفقه تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام ، اذكر أهم الحجج التي استندوا إليها ، وكيفية الرد عليها.
- ب - اذكرني - إجمالاً - صور الخطأ غير العمدى.

السؤال الثالث :

- أ- من شروط الخطر الذي يبيح حق الدفاع الشرعي : وجود خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يُعد جريمة ،، اشرحي هذا الشرط بالتفصيل .
- ب - من ضمانات العقوبة : المساواة فيها ، اشرحي ذلك .

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق والتفوق

ملاحظة: الإجابة على المطلوب فقط ، ووفقاً للزمن المقرر للإجابة ، ولن يلتفت إلى أي إجابة زائدة .

رئيس القسم
أ.د/ أسامة عرفات
عبدالله

أستاذ المقرر
د/ كامل عبدالعزيز
٧

كلية الدراسات الإسلامية والعربية
لجنة الطباعة
للبنات بسوهاج